

1501366-91.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que as drogas se destinavam à traficância.

14.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. A ré guardava quantidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501366-91.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501366-91.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2154864/2021 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 18378498 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 322/21/414 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 325/21/414 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 2154864 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

DANIELA BISPO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de DANIELA BISPO DOS SANTOS,

devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que a ré, no dia 08 de junho de 2021, por volta de 08h41min, na Rua das Margaridas, 44, Parque Payol, na cidade de Pirapora do Bom Jesus, nesta comarca de Santana de Parnaíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 61 “eppendorfs” de Crack, com peso líquido de 12,77 gramas; 5 “eppendorfs” de cocaína, com peso líquido de 2,77 gramas; 5 invólucros plásticos de Skunk, com peso líquido de 1,76 gramas; 1 invólucro plástico de Maconha, com peso líquido de 1,57 gramas; frasco de lança perfume, com peso líquido de 25,54 gramas; e 1 frasco com metanfetamina, com peso líquido de 3,77 gramas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a denúncia, a ré resolveu praticar o comércio ilícito de drogas nesta urbe. Para tanto, adquiriu as mencionadas drogas de pessoa desconhecida, com o intuito de vendê-las na urbe, e as trazia consigo dentro de uma pochete na ocasião do fato.

1.2.) Sucedeu que guardas municipais estavam em patrulhamento e visualizaram a denunciada com uma blusa enrolada sob um dos braços, a qual parecia disfarçar quando avistou a viatura, fazendo acenos, razão pela qual foi abordada, sendo localizada a referida droga na pochete, bem como um cachimbo e um isqueiro.

1.3.) Assim, estaria a ré incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

2.) Constam dos autos o inquérito policial instaurado pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/102), composto pelo boletim de ocorrência, pelos termos de depoimento e interrogatório, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação.

2.1.) O laudo Toxicológico definitivo foi acostado às fls.112/114, quando restou confirmado que o material analisado se tratava de lança-perfume (cloro de metileno/diclorometano) e metanfetamina, confirmando parcialmente o laudo de constatação à fls. 27/31.

3.) A ré foi notificada (fl. 174), seguiu-se defesa preliminar (fl. 185) e houve recebimento da denúncia (fls. 186/187).

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes (fls. 223/229).

5.) Interrogada, a ré negou a prática delitiva. Narrou que estava indo na delegacia para tirar seus documentos, que havia perdido, quando encontrou Galego, que lhe pediu para levar uma blusa para Samuel. Não sabia que havia drogas nela. Viu Ricardo, guarda civil municipal, passando, quem conhece desde criança, motivo pelo qual acenou. Ele sabia que era usuária e a abordou. Não sabia que tinha uma bolsa com drogas. Se soubesse, jamais teria aceitado esse favor. Já comprou droga de Samuel e sabe que Galego é o gerente da boca, mas não imaginou que dentro da roupa tinha drogas.

6.) O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. Pediu, na dosimetria, aumento da pena pelo poder viciante das drogas e, na segunda etapa, aumento da pena pela reincidência.

7.) A defesa, por sua vez, pediu a absolvição por atipicidade baseada no erro de tipo. Subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, a aplicação da menor pena e do regime menos gravoso.

É o relatório.
Fundamento.

8.) A ação é parcialmente procedente.

9.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, lança-perfume, crack e metanfetamina, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; não tendo havido confirmação quanto ao restante, conforme laudo pericial:

Item 1 (...) A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e Espectroscopia na região do Infravermelho com Transformada de Fourier e, NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR presença de substâncias elencadas nas listas E e F da Portaria SVS/MS 344/98 e suas atualizações, ou na Portaria MJ 240/2019, em sua lista III (...)

10) A materialidade do delito restou comprovada pelos elementos informativos do inquérito policial (fls. 04/102), composto pelo boletim de ocorrência, pelos termos de depoimento e interrogatório, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação; pelo laudo Toxicológico definitivo às fls.112/114, quando restou confirmado que o material analisado se tratava de lança-perfume (cloro de metileno/diclorometano), crack e metanfetamina; a par da prova oral produzida.

10.1.) Em que pese a tese de erro de tipo, além da prova oral, como se verá adiante, ter confirmado que a ré tinha ciência, não é crível que a ré imaginasse que estava transportando apenas uma peça de roupa de um “gerente de boca” a um traficante, sendo plausível ter vislumbrado vantagem em contraprestação ao serviço de transporte de drogas, não havendo dúvida razoável quanto à traficância portanto.

11.) Quanto à autoria, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local não obstante a inverossímil versão apresentada de que não sabia que estava transportando drogas. Vejamos.

12.) Ricardo, guarda civil municipal, testemunha da acusação, narrou que estavam em patrulhamento pelo local, que é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, quando viu a ré subindo com os pertences no braço. Realizaram a abordagem dela, perguntando o que ela trazia, momento em que ela disse que eram apenas bens pessoais. Realizaram a revista numa pochete que ela trazia, momento em que viram que havia drogas. Ela, então, afirmou que estava “transportando para um rapaz”. Dentro da bolsa tinha cocaína, crack, maconha e acredita que skunk.

12.1.) Cristiane, guarda civil municipal, na mesma toada, narrou o ocorrido. Narrou que estavam em patrulhamento, quando avistaram a ré com uma blusa enrolada, debaixo do braço. Ela começou a acenar para a viatura, o que motivou a abordagem. Entre a roupa havia uma pochete, que ela disse ser maquiagem dela. Ao abrirem, encontraram diversas drogas, como cocaína, crack, maconha, skunk. Questionada, ela alegou que era usuária e que duas recebido duas porções de crack, de “Galego”, para levar a droga para Samuel. Havia vários tipos de drogas, inclusive crack, cocaína e skunk.

13.) É inaceitável a preconceituosa tese de que o depoimento de policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. Neste sentido:

Ainda, como qualquer do povo, os guardas civis poderão e deverão prender quem quer seja encontrado em flagrante delito e apreender os bens produtos de ilícito em tais circunstância, em função do quanto disposto no artigo do artigo 301, do Código de Processo Penal.

Também, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do artigo 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social.

Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante,

conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (HC 290.371/SP Relator Ministro MOURA RIBEIROj. 27.05.14; RHC 45.173/SP Relator Ministro JORGE MUSSI j. 26.05.14 e HC 109.105/SP Relator Ministro ARNALDOESTEVES LIMA j. 23.02.10)”

(TJSP; Apelação Criminal 0001674-12.2018.8.26.0542; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santana de Parnaíba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022)

14.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que as drogas se destinavam à traficância.

14.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. A ré guardava quantidade suficiente para abastecer diversos indivíduos, o que certamente seria passível de provocar overdose caso se vislumbresse uso próprio.

15.) Por fim, não pode ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois, trata-se de reincidente.

Decido.

16.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR DANIELA BISPO DOS SANTOS como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

17.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero regular, pois a quantidade de drogas e suas espécies se tratam das geralmente apreendidas com os traficantes.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, trata-se de reincidente, o que será analisado na segunda fase de fixação da pena.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e, no caso, a ré não comprovou ocupação lícita, pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico, e, no caso presente, não há elementos para a sua aferição.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

17.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

18.) Agravantes e atenuantes: em face da reincidência do réu, aumento a pena em 1/5, para fixá-la em 06 anos e 05 meses de reclusão e 641 dias-multa.

19.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

20.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena em 06 anos e 05 meses de reclusão e 641 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

21.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, já considerado o tempo de prisão preventiva, tudo nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo. Ainda, trata-se de reincidente.

22.) Apelar em liberdade: O réu não tem direito, eis que respondeu preso ao processo e assim deverá continuar, pois, a apresente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria tem entendido que estando o réu preso e sobrevindo condenação, deve permanecer nessa condição. Nesse sentido: RT 500/318 e 531/295, RTJ 88/69 e 127/947.

23.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA